

Задания 6.1 и 6.2

Нарушения в сфере создания новых продуктов и использования информационных ресурсов и технологий.

1. Введение

Сфера информационных технологий связана не только с разработкой новых цифровых продуктов, но и с постоянной работой с данными, программным кодом, лицензиями, базами данных, облачными сервисами, внутренними ресурсами организаций и персональными данными пользователей. Поэтому нарушения в ИТ-сфере возникают как на этапе создания программных продуктов, так и на этапе их эксплуатации.

По обзору судебной практики в сфере ИТ, подготовленному Semenov & Pevzner, наиболее заметные и частые конфликты группируются вокруг договоров на разработку ПО, лицензионных договоров, использования программ для ЭВМ, open source и смежных вопросов. Это показывает, что главные риски сегодня связаны не только с «взломом», но и с неправильно оформленными правами, условиями использования программ и доказательствами исполнения работ.

2. Задание 6.1. Какие нарушения встречаются чаще всего

На мой взгляд, чаще всего в обозначенной сфере встречаются следующие нарушения.

Во-первых, незаконное использование программного обеспечения: установка и применение ПО без лицензии, использование одного ключа на множество рабочих мест, скачивание нелегальных сборок, обход технических ограничений и использование программ вне пределов лицензии. Такие ситуации традиционно образуют споры о незаконном использовании ПО и о нарушении исключительных прав правообладателя. Обзор судебной практики и публикации по ИТ-спорам подтверждают, что нарушения лицензионного режима и прав на ПО являются одними из самых типичных конфликтов в ИТ-сфере.

Во-вторых, незаконное копирование, заимствование и переработка чужого кода. Разработчики нередко берут чужие библиотеки, модули или фрагменты исходного кода без проверки лицензии, авторства и допустимых способов использования. При этом важно различать адаптацию и модификацию программы: правовое значение этой границы прямо подчеркивается в профессиональных юридических разъяснениях и судебной практике.

В-третьих, нарушения при работе с open source. Многие ошибочно считают, что открытая лицензия означает «можно делать всё что угодно». На практике нарушение условий open source-лицензий тоже может повлечь спор: например, если не сохранены уведомления об авторстве, не раскрыт измененный код там, где это требуется лицензией, либо open source выдается за полностью собственную разработку. В обзоре Semenov & Pevzner open source выделен в отдельный блок споров, что само по себе показывает практическую значимость этого вида нарушений.

В-четвертых, нарушения договорной дисциплины при разработке и внедрении ПО. Часто проблема состоит не только в самом качестве продукта, но и в отсутствии четкого ТЗ, актов приема-передачи, условий о переходе исключительных прав, сроках, способах

приемки и письменной фиксации замечаний. Судебный обзор показывает, что именно отсутствие надлежащих доказательств выполнения работ или неясность условий договора нередко становится причиной спора между заказчиком и исполнителем.

В-пятых, нарушения режима персональных данных и конфиденциальной информации: избыточный сбор данных, передача данных без законного основания, слабая защита баз данных, использование тестовых выгрузок с реальными персональными данными, передача корпоративных сведений через незащищенные каналы, разглашение коммерческой тайны. Российское законодательство специально регулирует эти вопросы через Закон о персональных данных, Закон об информации, а также нормы о коммерческой тайне и ответственности за ее разглашение.

В-шестых, неправомерный доступ к информационным системам, внутренним ресурсам и учетным записям: подбор паролей, копирование служебных данных «на всякий случай», использование чужих аккаунтов, применение вредоносного ПО, вмешательство в работу систем. Эти действия уже выходят за рамки гражданско-правового спора и могут влечь административную или уголовную ответственность.

3. Как с этим бороться

Бороться с такими нарушениями нужно не одной мерой, а системой.

Первая мера — юридическая определенность. В договорах на разработку, внедрение и сопровождение ПО необходимо четко прописывать предмет договора, этапы, техническое задание, порядок приемки, критерии результата, права на код, порядок использования open source, правила доступа к репозиториям и ответственность сторон. Судебная практика показывает, что именно четкая фиксация договорных условий серьезно снижает риск конфликта.

Вторая мера — управление лицензиями и активами. В организации должен быть понятный учет установленного ПО, лицензий, библиотек, подключенных сервисов и используемых моделей распространения. Нужны регулярные аудиты: какое ПО используется, на каких основаниях, кем установлено, какие есть ограничения по числу пользователей и средам использования.

Третья мера — политика безопасной разработки. Необходимо внедрять secure SDLC: контроль доступа к репозиториям, code review, учет сторонних компонентов, проверку лицензий зависимостей, ведение истории изменений, запрет на выгрузку реальных персональных данных в тестовые среды, резервное копирование и журналирование действий.

Четвертая мера — организационная культура. Сотрудники нарушают правила не только из злого умысла, но и «по привычке»: переслать файл в личный мессенджер, взять код из интернета без проверки, использовать пиратский инструмент, передать пароль коллеге ради скорости. Поэтому профилактика должна включать обучение, инструкции, чек-листы и регулярные напоминания.

Пятая мера — персональная ответственность и контроль. У каждого ресурса должен быть владелец, у каждого доступа — цель и срок, у каждого изменения — след в системе. Там, где ответственность размыта, нарушения происходят чаще.

4. Какие меры позволят минимизировать нарушения

Для минимизации подобных нарушений, на мой взгляд, эффективны следующие меры:

- 1) обязательные шаблоны договоров для разработки, внедрения, сопровождения и лицензирования ПО;
- 2) внутренний реестр лицензий, программ, библиотек и открытых компонентов;
- 3) регламент по использованию open source и стороннего кода;
- 4) DLP, журналирование, разграничение прав доступа и принцип минимально необходимых привилегий;
- 5) регулярный аудит безопасности и правовой аудит ИТ-процессов;
- 6) обучение разработчиков, тестировщиков, аналитиков и менеджеров продуктовых команд;
- 7) политика классификации данных: персональные данные, коммерческая тайна, служебная информация;
- 8) запрет использования личных облаков, личных аккаунтов и несанкционированных сервисов для рабочих задач;
- 9) процедура внутреннего сообщения о нарушении без страха санкций за добросовестное сообщение;
- 10) дисциплинарная и материальная ответственность за грубые нарушения.

Особенно важно, чтобы соблюдение правил было встроено в процессы, а не существовало только «на бумаге». Если сотрудник может выполнить задачу правильно быстро и удобно, вероятность нарушения резко снижается.

5. Какие этические нормы и законы способствовали бы разрешению ситуаций

На уровне этики полезны следующие нормы:

- уважение к интеллектуальной собственности и чужому труду;
- недопустимость присвоения чужого кода, идеи, документации или результатов исследований;
- приоритет безопасности пользователя над скоростью вывода продукта;
- минимизация сбора данных: собирать только то, что действительно нужно;
- запрет на сокрытие инцидентов, уязвимостей и утечек;
- честность перед заказчиком и работодателем в вопросах происхождения кода, лицензий и рисков продукта.

На уровне законодательства ключевую роль играют нормы части четвертой ГК РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности, включая программы для ЭВМ, правила об исключительном праве и лицензионных договорах. В разъяснениях Верховного

Суда отдельно подчеркивается значимость правильного применения части четвертой ГК РФ по спорам об интеллектуальных правах.

Для защиты данных и информационных ресурсов важны Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», а также нормы КоАП РФ о нарушении правил обработки персональных данных и защиты информации. В 2025 году административная ответственность за нарушения в сфере персональных данных была ужесточена, в том числе за утечки и повторные нарушения.

Я считаю, что разрешению конфликтов способствовали бы и дальнейшие меры:

- более понятные типовые правила использования open source в российских компаниях и вузах;
- обязательное закрепление прав на служебные результаты разработки в понятной договорной форме;
- стандарты документирования происхождения кода и компонентов;
- усиление практики внутреннего расследования ИТ-инцидентов и сохранения цифровых доказательств.

6. Как повысить ответственность ИТ-специалиста. Нужно ли это?

Да, повышать ответственность ИТ-специалиста нужно, но делать это следует разумно.

ИТ-специалист сегодня работает не просто с компьютером, а с кодом, данными, доступами, бизнес-процессами и часто — с критически важной инфраструктурой. Ошибка или сознательное нарушение с его стороны может привести к утечке данных, многомиллионным убыткам, срыву проекта, блокировке сервисов или судебному спору. Поэтому повышенная ответственность в ИТ оправдана.

Но ответственность должна быть не только карательной, а профессиональной. Нельзя требовать соблюдения правил, если:

- сотрудника не обучили;
- процесс устроен так, что без обхода правил задачу невозможно сделать в срок;
- в компании нет ясных политик по данным, лицензиям и доступам;
- руководство само поощряет «сделать быстро, а документы потом».

Иными словами, повышать ответственность нужно одновременно с повышением зрелости процессов.

7. Как воздействовать на ИТ-специалистов

Воздействовать следует комплексно.

Во-первых, через обучение. Каждый ИТ-специалист должен понимать хотя бы базовые правовые рамки своей работы: что такое исключительное право, чем отличается лицензия

от отчуждения прав, что можно и нельзя делать с open source, что такое персональные данные и коммерческая тайна.

Во-вторых, через формализацию обязанностей. В должностных инструкциях, NDA, политиках безопасности, регламентах разработки и трудовых договорах необходимо прямо указывать требования по защите информации, режиму доступа, использованию стороннего кода и порядку работы с данными.

В-третьих, через технические ограничения. Недостаточно просто написать запрет. Нужно сделать так, чтобы нарушение было сложнее, чем соблюдение правил: отключить установку несанкционированного ПО, ограничить выгрузку данных, использовать корпоративные репозитории и одобренные инструменты.

В-четвертых, через мотивацию. Соблюдение требований ИБ и права должно учитываться в оценке работы команды. Если специалист соблюдает процессы, корректно ведет документацию и предотвращает риски, это должно признаваться как полезный результат, а не как «лишняя бюрократия».

В-пятых, через ответственность за грубые нарушения. Если сотрудник сознательно копирует чужой код, использует пиратское ПО, выносит базу клиентов, передает пароли, скрывает инцидент или нарушает режим коммерческой тайны, должны применяться дисциплинарные меры, материальная ответственность, а в необходимых случаях — передача материалов юристам и правоохранительным органам.

8. Предложения по нормализации работы с ИТ и созданию условий, в которых нарушать невыгодно

Предлагаю следующие практические шаги.

1. В каждой организации закрепить единый контур ИТ-комплаенса: право, ИБ, разработка, HR и менеджмент должны работать согласованно.
2. Ввести обязательный legal check и security check для новых цифровых продуктов до релиза.
3. Утвердить регламент использования стороннего кода, библиотек, моделей ИИ и open source-компонентов.
4. Вести машиночитаемый учет зависимостей и лицензий, чтобы было видно происхождение каждого компонента.
5. Разделять среды разработки, тестирования и эксплуатации; запретить реальные персональные данные в тестовых контурах без специальных оснований и мер защиты.
6. Сделать обязательным принцип least privilege и регулярный пересмотр прав доступа.
7. Ввести внутреннюю аттестацию ИТ-сотрудников по вопросам защиты информации, лицензирования и обработки данных.
8. Закрепить обязанность документировать передачу прав на результаты разработки и приемку этапов работ.
9. Внедрить систему внутренних сообщений о нарушениях и инцидентах.

10. Сделать экономику соблюдения правил выгодной: премировать за качество, безопасность и правовую чистоту продукта; штрафовать не только за инцидент, но и за сокрытие инцидента.

Я считаю, что нарушения будут происходить реже, если:

- соблюдение правил будет проще и быстрее, чем их обход;
- руководители сами будут соблюдать требования;
- у специалиста будет понятная личная зона ответственности;
- риск наказания за нарушение будет реальным, а не формальным;
- добросовестное поведение будет поощряться.

9. Предложения по повышению ответственности ИТ-специалистов

Мои предложения такие:

- 1) ввести обязательное подписание кодекса профессиональной этики ИТ-специалиста;
- 2) включать в трудовые документы и внутренние политики отдельный блок об ответственности за работу с кодом, данными и доступами;
- 3) проводить регулярное обучение с тестированием;
- 4) использовать персонализированные учетные записи и запретить общие аккаунты;
- 5) фиксировать действия администраторов и разработчиков в критичных системах;
- 6) привязать часть KPI руководителей и техлидов к отсутствию грубых нарушений в командах;
- 7) предусмотреть дисциплинарные последствия за нарушение лицензий, режима тайны и правил обработки данных;
- 8) развивать профессиональную репутационную ответственность: участие в серьезном нарушении должно влиять на доверие к специалисту внутри организации;
- 9) для отдельных критичных ролей применять периодическую проверку знаний по ИБ и правовым ограничениям;
- 10) формировать у ИТ-специалистов понимание, что «технически могу» не означает «имею право».

10. Задание 6.2. Уголовная ответственность за нарушения в сфере создания новых продуктов и использования информационных ресурсов и технологий

Уголовная ответственность в данной сфере наступает тогда, когда нарушение приобретает общественно опасный характер. Не каждое нарушение в ИТ — это преступление. Многие конфликты сначала лежат в плоскости гражданского или административного права. Но часть деяний может образовывать именно уголовный состав.

К основным составам, связанным с рассматриваемой темой, относятся следующие.

1. Нарушение авторских прав и незаконное использование программного обеспечения.

Если незаконное использование программ для ЭВМ связано с присвоением авторства, незаконным использованием объектов авторского права или причинением крупного ущерба, возможно применение статьи 146 УК РФ. Для ИТ-сферы это актуально прежде всего при умышленном использовании контрафактного ПО и коммерческом обороте нелегальных программ.

2. Неправомерный доступ к компьютерной информации.

Статья 272 УК РФ относится к базовым составам в сфере компьютерной информации. Она применяется, когда лицо без законных оснований получает доступ к охраняемой компьютерной информации, что повлекло уничтожение, блокирование, модификацию или копирование информации.

3. Создание, использование и распространение вредоносных программ.

Статья 273 УК РФ охватывает случаи разработки и распространения вредоносного ПО: вирусов, троянов, программ для несанкционированного вмешательства, обхода защиты и причинения вреда системам и данным. Для ИТ-специалиста это особенно важно, потому что профессиональные навыки могут быть использованы и в противоправных целях.

4. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.

Статья 274 УК РФ применяется, когда нарушение установленных правил эксплуатации повлекло существенный вред. То есть уголовно наказуемым может стать не только активное нападение на систему, но и грубое нарушение обязательных правил работы с ней.

5. Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру.

Статья 274.1 УК РФ связана с неправомерным воздействием на критическую информационную инфраструктуру РФ. Это уже наиболее опасные нарушения, связанные с объектами, имеющими особое значение для государства и общества.

6. Незаконное получение и разглашение коммерческой тайны.

Если ИТ-специалист получает, копирует, передает или разглашает сведения, составляющие коммерческую тайну, может применяться статья 183 УК РФ. Это важно для случаев вывода исходного кода, клиентских баз, архитектурных решений, внутренних алгоритмов и другой ценной информации работодателя или заказчика.

Таким образом, уголовная ответственность в ИТ-сфере возникает, как правило, в ситуациях, когда есть умышленность, значительный ущерб, неправомерный доступ, вредоносное вмешательство, распространение опасных средств, посягательство на охраняемую информацию или незаконное использование интеллектуальной собственности в уголовно значимой форме.

11. Вывод

Нарушения в сфере создания новых продуктов и использования информационных ресурсов и технологий разнообразны. Наиболее частыми я считаю незаконное использование ПО, копирование чужого кода, нарушения лицензионных условий, проблемы с open source, утечки персональных данных и коммерческой тайны, а также неправомерный доступ к информационным системам.

Эффективная борьба с ними возможна только при сочетании права, этики, организационных мер и технического контроля. Важно не только наказывать нарушителей, но и строить такие процессы, при которых соблюдение правил становится естественным и выгодным, а нарушение — рискованным и затратным.

Повышать ответственность ИТ-специалистов необходимо, потому что их решения напрямую влияют на безопасность, законность и экономические последствия цифровой деятельности. Но эта ответственность должна сопровождаться обучением, понятными правилами, качественными процессами и реальной поддержкой со стороны организации.